

04-email-mandat-historische-quelle.eml

Von	Clara von Luetzow <clara.luetzow@privatpost.de>
An	kanzlei@privatpost.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 22:32:54 +0200
Betreff	Wusterhagen: alter Muehlenstau, Landrecht-Auszug und aktueller Wasserschaden

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei bzw. im Datenraum liegen zwei alte PDF-Dateien zum preussischen Landrecht. Mir ist aufgefallen, dass die Dateien nicht gleich aussehen und wohl auch aus unterschiedlichen Jahren oder Sammlungen stammen. Bitte verwenden Sie das nicht einfach durcheinander.

Der aktuelle Anlass ist der Wasserschaden am alten Muehlenflurstueck. Der Landkreis meint, das sei heutiges Wasserrecht und damit erledigt. In unseren Familienpapieren steht aber, dass früher wegen der Chaussee und dem Durchlass eine Entschädigung im Raum stand.

Können Sie bitte prüfen, ob das alte Landrecht heute noch irgendeine Rolle spielen kann oder ob es nur eine historische Erklärung ist? Mir ist wichtig, dass wir der Behörde nichts Falsches schreiben.

Mit freundlichen Grüßen
Clara von Luetzow

11-email-bentheim-nachbarwiese.eml

Von	Heiner Bentheim <bentheim-hof@web.de>
An	Clara von Lützow <clara.luetzow@privatpost.de>
Kopie	kanzlei@privatpost.de
Datum	Thu, 11 Jun 2026 07:48:03 +0200
Betreff	AW: Wasser auf der Wiese / Februar

Moin Frau von Lützow,

danke für Ihre Nachricht. Also von uns aus können Sie das gerne weitergeben an Ihre Anwälte.

Zur Sache: unsere Wiese unterhalb vom alten Damm stand im Februar gut zwei Wochen unter Wasser, so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie, mein Vater sagt immer der Durchlass unter der Chaussee ist viel zu eng, das war früher mal ein richtiges Gewölbe, da konnte man als Junge durchkriechen. Jetzt ist da nur noch so ein Betonrohr drin, ich schätze mal 60 oder 80 cm, genau weiß ichs nicht. Wann das reingekommen ist kann ich nicht sagen, war jedenfalls vor unserer Zeit.

Wir hatten 2011 schonmal Ärger deswegen, da hab ich beim Landkreis angerufen und die meinten damals, für den Graben ist die Stadt zuständig und für den Durchlass der Landesbetrieb, und der Landesbetrieb meinte dann wieder das wäre Sache der Stadt. Ist dann irgendwie eingeschlafen, schriftlich hab ich davon glaub ich nichts mehr, müsste ich mal im Ordner gucken.

Die Grasnarbe ist jedenfalls hin dieses Jahr, den ersten Schnitt konnten wir vergessen. Wenn Ihre Anwälte da was machen, würden wir uns evtl. anschließen, kommt drauf an was das kostet.

Achso, der Graben oberhalb wurde von der Stadt zuletzt glaube ich 2023 gekrautet, danach nicht mehr, das sieht man auch.

Viele Grüße, auch von Marianne
Heiner Bentheim

03-fundstellen-und-prueffragen.csv

Quelle/Prüfpunkt	Stand	Risiko	Nächster Schritt
PDF Staatsbibliothek PPN646281704	Scan groß, OCR nur punktuell geprüft	anderes Jahr/anderer Druck möglich	Titelblatt und Bandzählung prüfen
PDF Archive 11750101bsb	OCR-Text vorhanden, 1794-Metadaten	OCR-Frakturfehler und Seitenversatz	Scan gegen OCR lesen
Einleitung §§ 74/75 PrALR	als Aufopferungsanker denkbar	heutige Anspruchsgrundlage nicht automatisch	heutige Staatshaftungsdogmatik recherchieren
Nachbarrecht/Wasserlauf	in Akte nur vermutet	lokale Fortgeltung unsicher	Landesrecht + Rechtsprechung prüfen
Grundbuch/Flurkarte	modern vorhanden	historische Dienstbarkeit unklar	Grundbuch Abt. II und Archivplan abgleichen
Behördenbescheid 2026	liegt noch nicht vollständig vor	Frist und Rechtsweg unklar	Bescheid/Schreiben vollständig anfordern

12-schadenaufstellung-februar-2026.csv

Position	Datum	Beschreibung	Betrag EUR	Beleg vorhanden
1	18.02.2026	Notabpumpen Kellerraum Mühlengebäude durch Fa. Roloff Haustechnik	486.20	ja Rechnung 2026-0219
2	19.02.2026	Entsorgung durchnässter Einlagerungen (Möbel Erbmasse) Container 5 cbm	312.00	ja Wiegeschein
3	24.02.2026	Trocknungsgerät Miete 14 Tage Bautrockner Kurtz	238.00	ja
4	03.03.2026	Elektriker Prüfung Unterverteilung nach Wassereintritt	145.60	ja Rechnung 26-114
5	12.03.2026	Maurerarbeiten Ausbesserung Sockelputz Nordseite	0.00	nur Angebot über 1840.00 liegt vor
6	20.03.2026	Gutachterkosten Bausachverständiger Dr. Wemhoff Ortstermin	595.00	ja
7	offen	Wertminderung Feuchteschaden Fachwerkschwelle	unbeziffert	Foto vorhanden Schätzung steht aus

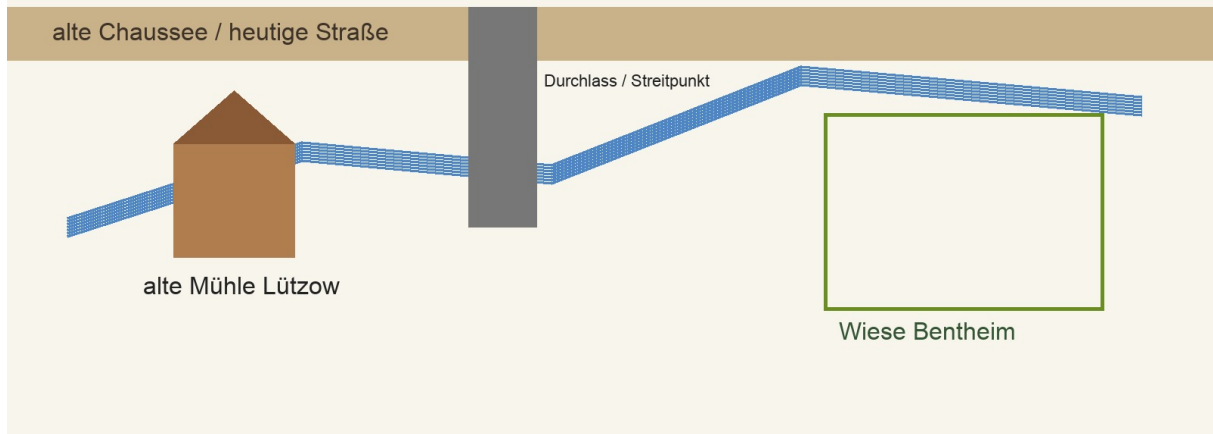
Tabellenblatt: PrALR Dashboard

Bereich	Status	Ampel	Notiz
Textzeuge PPN646281704	vorhanden	gelb	Scan groß, Jahr/Fundstelle prüfen
Textzeuge 11750101bsb	vorhanden	gelb	OCR hilfreich, aber Frakturfehler möglich
Einleitung §§ 74/75	Prüfansatz	gelb	Aufopferung nur mit heutiger Dogmatik
Nachbarrecht/Wasserlauf	offen	rot	Fortgeltung und Landesrecht ungeklärt
Behördenverfahren 2026	offen	rot	Bescheid und Fristen fehlen
Mandantenkommunikation	laufend	grün	Rückfragen vorbereitet

07-lagebild-muehle-chaussee.jpg

Lagebild Wusterhagen - Mühlenstau, Chaussee, Bachlauf

Skizze für die Aktenarbeit, nicht maßstäblich



Bilddatei: 07-lagebild-muehle-chaussee.jpg

Sachverhalt und Auftragsnotiz

Kurzlage

Die Erbengemeinschaft von Lützwow besitzt das frühere Mühlenflurstück an der alten Wusterhagener Chaussee. Der Bachlauf wurde nach alten Plänen mehrfach verlegt. In der Familienakte liegen ein schlecht gescannter Auszug aus einem preußischen Druck, eine spätere Transkription, ein handschriftlicher Vermerk des Urgroßvaters aus dem Jahr 1912 und ein moderner Grundbuchauszug. Die Mandantin will wissen, ob aus dem historischen Material heute noch etwas für einen Entschädigungs- oder Nachbarrechtsanspruch folgt.

Personen und Stellen

- Clara von Lützwow, Mandantin, Miteigentümerin des Mühlenflurstücks.
- Stadt Wusterhagen, heute Unterhaltungspflichtige für den Grabenabschnitt.
- Landesbetrieb Straßenwesen Nordmark, zuständig für die alte Chaussee und die neue Regenwasserführung.
- Nachbarfamilie Bentheim, Eigentümer der tieferliegenden Wiese.
- Heimatarchiv Wusterhagen, besitzt ein Foto des Mühlendamms von 1898.

Konflikt

Nach Starkregen im Februar 2026 staute sich Wasser an der alten Chaussee. Die Mandantin meint, die Ursache liege in einem Durchlass, der bereits in den 1890er Jahren wegen Chausseearbeiten verändert worden sei. Der Landkreis verweist auf heutiges Wasserrecht und lehnt eine Entschädigung ab. Der Großvater hatte in einem alten Vermerk notiert, das Landrecht kenne eine Art Ausgleich, wenn einzelne Eigentümer für das gemeine Wohl ein Sonderopfer tragen müssten.

Bearbeitungsauftrag

1. Sind die vorgelegten PrALR-Auszüge überhaupt zuverlässig lesbar?
2. Handelt es sich bei den beiden PDFs um denselben Text oder unterschiedliche Druck-/Ausgabestände?
3. Gibt es eine heutige Anspruchsbrücke über Aufopferung, enteignenden Eingriff, Wasserrecht oder Nachbarrecht?
4. Welche Rückfragen braucht man, bevor irgendetwas gegenüber der Behörde behauptet wird?

Erste Arbeitshypothese

Das PrALR ist hier wahrscheinlich nicht als unmittelbar geltendes Recht zu behandeln. Es kann aber als historische Quelle für Aufopferungsgedanken, Nachbarrechtslinien und alte wasser-/polizeirechtliche Ordnung relevant sein. Alles steht und fällt mit Ort, Jahr, konkreter Normstelle, heutiger Fortgeltung und aktueller Rechtsprechung.

Textzeugen und Editionsvergleich

Ausgangspunkt

In der Akte liegen zwei historische PDF-Fassungen, die aus unterschiedlichen bibliographischen Kontexten stammen. Sie dürfen nicht blind zusammengezogen werden. Schon ein anderer Druck, eine spätere Ausgabe, abweichende Bandzählung oder OCR-Fassung kann für Zitat, Paragraphenfolge und Seitenlogik relevant sein.

Zu prüfen

Punkt	Arbeitsfrage	Risiko
Titelblatt	Heißt es Allgemeines Landrecht oder Allgemeines Gesetzbuch?	Verwechslung 1792/1794
Jahr	1794, spätere Ausgabe oder moderner Reprint?	falscher Textstand
Band	Band 1 oder 2, Teil/Titel vollständig?	falsche Fundstelle
Schrift	Fraktur, Antiqua, OCR-Text?	Lesefehler, lange-s-Fehler
Fundstelle	Einleitung, Teil I, Teil II, Titel?	Scheinfundstelle
Digitalisat	Archive/staatsbibliothekarischer Scan/OCR?	unterschiedliche Seitennavigation

Arbeitsregel

Bei jeder Aussage zum PrALR soll in der Arbeitsfassung stehen:

- verwendeter Textzeuge,
- Jahr und Band,
- Systemstelle,
- Sicherheit der Lesart,
- ob eine zweite Quelle gegengeprüft wurde.

Beispiel für vorsichtige Formulierung

Nicht: "Das PrALR sagt eindeutig..."

Sondern: "Nach dem derzeit vorliegenden OCR-Auszug, der am Scan noch gegenzuprüfen ist, dürfte die einschlägige Stelle in der Einleitung bzw. im nachbarrechtlichen Umfeld zu suchen sein. Für eine heutige Anwendung muss zunächst geklärt werden, ob die Norm am Grundstücksort überhaupt fortgilt oder nur dogmengeschichtlich herangezogen wird."

Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen

das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Entwurf nächster Schritt

Rückfragen an die Mandantin

1. Bitte senden Sie den vollständigen Behördenbescheid oder das letzte Schreiben des Landkreises mit Datum und Rechtsbehelfsbelehrung.
2. Bitte bestätigen Sie, welche PDF-Datei aus welcher Quelle stammt und ob es noch ein Foto des Titelblatts gibt.
3. Bitte senden Sie den aktuellen Grundbuchauszug, die Flurkarte und den alten Familienvermerk als einzelne Dateien.
4. Bitte keine Behauptung gegenüber der Behörde aufstellen, das PrALR gelte heute unmittelbar, bevor Ort, Landesrecht und Rechtsprechung geprüft sind.

Vorläufige Mandantenantwort

Das historische Landrecht kann für die Argumentation interessant sein, vor allem wegen des Aufopferungsgedankens und möglicher alter Nachbarrechtslinien. Für ein heutiges Vorgehen müssen wir aber sauber trennen: heutige Anspruchsgrundlage, historische Herleitung, tatsächliche Ursache des Wasserstaus und Beweisbarkeit. Die beiden PrALR-PDFs werden wir als getrennte Textzeugen behandeln und nicht vermischen.

Arbeitsplan

- Digitalisate: Titelblatt, Jahr, Band und Fundstellen sichern.
- Heute: Wasserrecht, Staatshaftung, Nachbarrecht und Rechtsweg prüfen.
- Tatsachen: Durchlass, alte Bauakte, Starkregen, Unterhaltungspflicht und Kausalität klären.
- Output: Kurzvermerk an Mandantin und ggf. behördliches Akteneinsichtsschreiben.

Telefonvermerk

Datum: 09.06.2026, 14:20 bis 14:55 Uhr

Gespräch mit: Frau Dorothea Siewert, Heimatarchiv Wusterhagen, Telefon 03987 55 41 12

Geführt von: RAin Kanzlei, Rückruf auf unsere Anfrage vom 05.06.2026

1 Gegenstand

Anfrage nach dem Foto des Mühlendamms von 1898 sowie nach etwaigen Bauakten zur alten Chaussee und zum Durchlass am Mühlenflurstück der Familie von Lützow.

2 Inhalt des Gesprächs

Frau Siewert bestätigt, dass das Foto von 1898 im Bestand vorhanden ist, allerdings nur als Glasplattennegativ; ein Abzug könne gegen Gebühr von 25 Euro angefertigt werden, Bearbeitungszeit etwa drei Wochen. Auf der Rückseite der zugehörigen Karteikarte stehe handschriftlich "Damm nach Chausseebau erneuert, Durchlass verengt". Wer das wann notiert hat, kann sie nicht sagen. Zu den Chausseearbeiten der 1890er Jahre gebe es einen Restbestand der Wegebauverwaltung, aber unvollständig; ein Teil sei 1945 verbrannt, ein anderer Teil liege möglicherweise im Kreisarchiv, dort sei Herr Plessner zuständig. Eine Bauakte zum Durchlass selbst habe sie im Findbuch nicht gefunden, wohl aber einen Vorgang "Beschwerde Müller Lützow wegen Wasserstauung, 1902 bis 1904", Signatur HA-W 312/7, Umfang etwa 40 Blatt. Ob darin von einer Entschädigung die Rede ist, weiß sie nicht; der Vorgang sei noch nicht digitalisiert. Einsichtnahme sei nach Terminvereinbarung dienstags und donnerstags möglich.

3 Weiteres

Frau Siewert erwähnt, dass vor einigen Jahren schon einmal jemand nach dem Mühlendamm gefragt habe, sie meine, das sei jemand vom Landesbetrieb gewesen, sicher sei sie aber nicht. Sie bittet um schriftliche Bestellung des Fotoabzugs per E-Mail an archiv@wusterhagen.de.

4 Erledigung

Fotoabzug bestellen. Termin zur Einsicht in HA-W 312/7 vereinbaren. Kreisarchiv, Herr Plessner, wegen Wegebauverwaltung anfragen.

08-quellenmemo-aufopferung.pdf

Akte Wusterhagen: Mühlenstau, Chaussee und Aufopferung

Quellenmemo PrALR, Textzeugen und heutige Anschlussprüfung

Diese Akte beginnt mit der Sache selbst: Mühlenflurstück, Chausseedurchlass, Wasserstau und die Frage, ob ein historischer PrALR-Hinweis heute noch juristisch trägt.

Prüffeld	Befund	Risiko
Textzeuge	zwei unterschiedliche PDF-/Digitalisatkontexte	nicht blind gleichsetzen
OCR	hilfreich für Suche	Scan-Gegenprobe nötig
Aufopferung	dogmengeschichtlich relevant	heutige Anspruchsgrundlage prüfen
Nachbarrecht	mögliche Altrechtsfortwirkung	Ort/Landesrecht/Rechtsprechung offen

1. Ausgangsfrage

Kann ein altes Landrechtsmotiv den heutigen Streit um Wasserstau und Entschädigung tragen? Vorläufig nur als Prüfspur.

2. Textzeugenregel

Die beiden PDFs werden als unterschiedliche Textzeugen behandelt. Zitiert wird erst nach Abgleich von Titelblatt, Jahr, Band, Teil, Titel und Paragraph.

3. Heutige Brücke

Aufopferung, enteignender oder enteignungsgleicher Eingriff, Wasserrecht und Nachbarrecht sind getrennte Prüfungspfade.

4. Nächste Schritte

Bescheid vollständig anfordern, Grundstücksort und Altrechtslage klären, Scanstellen gegen OCR lesen, heutige Rechtsprechung live prüfen.